

RELATÓRIO DE JULGAMENTO DE RECURSO: LICITAÇÃO CAIXA Nº 218/2025
PROCESSO nº 5688.01.0343.0/2025
SICLG Nº 64462

Objeto da Licitação: Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos e especializados em suporte, manutenção e assistência técnica de TI (software e hardware), redes e telefonia, na modalidade de operações de serviços - centralizado, regional e campo - com atendimento interno e externo às instalações CAIXA, com fornecimento de peças e componentes, garantindo o adequado funcionamento dos equipamentos, dispositivos e softwares, para atendimento às necessidades das unidades e dos usuários de TI, em todo o território nacional, pelo prazo de 20 (vinte) meses.

1 INTRODUÇÃO

1.1 Aos 15 (quinze) dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e seis, a Licitadora Juliana Bassoli, desta CECOT – Tecnologia da Informação, deu início aos trabalhos de análise e manifestação acerca do Recurso Administrativo interposto, no prazo legal, pela empresa **DIVIDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.** na qualidade de participante da Licitação Caixa em referência, realizado através do endereço www.licitacoes.caixa.gov.br, tendo na referida data disponibilizado ao Gestor do Objeto as contrarrazões apresentadas pelas licitante ora vencedora: **WYNTECH SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.**, para análise e manifestação, eis que os recursos já haviam sido enviados, conforme consta dos autos do processo administrativo.

1.2 Segue breve histórico dos fatos ocorridos na condução do certame:

- Das 25 empresas credenciadas, 04 apresentaram proposta;
- Ao final da etapa competitiva, a empresa **WYNTECH SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.** foi classificada em primeiro lugar;
- No dia 19/11/2025 a CECOT solicitou ao gestor análise e parecer técnico sobre os documentos para qualificação técnica e aceitabilidade da proposta final apresentados pela WYNTECH;
- Em 05/12/2025 o gestor solicitou que a empresa fosse diligenciada a apresentar declaração de exequibilidade, tendo em vista que os preços apresentados foram bem abaixo do estimado. Deste modo, a licitadora promoveu a diligência, e em 10/12/2025 a licitante apresentou nota explicativa, na qual explanou os motivos que permitem à WYNTECH executar os serviços;
- Após análise dos documentos e proposta comercial, foi julgada habilitada;
- Franqueado o intervalo de 30 (trinta) minutos, das 16h00 às 16h30 do dia 26/12/2025, manifestou interesse em recorrer do resultado a licitante DIVIDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA., fundamentando sua intenção em questionar aceitabilidade da habilitação bem como a exequibilidade da proposta do referido contrato; bem como a empresa 3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA., por avaliar que não houve não atendimento da documentação apresentada para comprovação do edital e seus anexos;
- No prazo legal, somente a DIVIDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. apresentou Recurso;
- A licitante WYNTECH ofereceu Contrarrazões de Recurso no prazo legal.

- 1.3 Importa destacar que os argumentos das recorrentes na íntegra, bem como as contrarrazões são públicos e podem ser acessados através do Portal de Compras da CAIXA.

2 DAS RAZÕES DO RECURSO

- 2.1 Insurge-se a Recorrente contra a decisão proferida pela Licitadora que declarou habilitada a empresa **WYNTECH SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.**, ora vencedora do certame em referência, pelas razões abaixo elencadas:

- A recorrente afirma que a certidão exigida pelo Item 8.5.1 do Edital (Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial/extrajudicial) é inválida, pois não possui data de validade expressa e que a certidão só poderia ter sido emitida, no mínimo, a partir de 20/10/2025. Considera que é um vício insanável;
- Avaliam que a recorrida não possui capacidade técnico operacional, pois no Atestado de Capacidade Técnica apresentado pela RECORRIDA, relativo ao Contrato nº 11450/2020, no período de JUN/2020 a JUL/2021 não há a indicação de municípios atendidos;
- Consideram que eventuais reiterações de diligências, internas ou externas, podem configurar tratamento diferenciado e privilegiado em relação à RECORRIDA;
- Afirmam que a empresa recorrida não apresentou a declaração de enquadramento sindical, exigida conforme item 6.4.1.1.1 do edital;
- Argumentam que essa aparência de menor preço se dá em razão de que, se a recorrida não indicou o instrumento coletivo correto, e nem o justificou, qualquer um deles serve, inclusive aquele que sequer foi registrado no Ministério do Trabalho e Emprego, permitindo que qualquer salário-base, exemplificativamente, seja utilizado no certame, desviando-se das obrigações trabalhistas e sociais de fundo que devem ser parâmetro para todas as demais licitantes;
- Afirmam que se a recorrida não foi capaz de: **(i)** informar o enquadramento sindical; **(ii)** a atividade econômica preponderante; e **(iii)** a justificativa para adoção deste ou daquele instrumento adotado, faltam então, pelo menos, três elementos indissociáveis para os preços apresentados no certame, tornando-os totalmente inconsistentes e que não podem – nem devem – ser aceitos pela CAIXA;
- Entendem que há altíssimo risco de que a CAIXA seja lançada no polo passivo de inúmeras ações trabalhistas movidas não só pelos trabalhadores da RECORRIDA, que não seguirá pagando a remuneração e benefícios devidos a esses profissionais e que são lançados nestes instrumentos coletivos, mas também pelos sindicatos corretos e pelo Ministério Público do Trabalho, que tutelam interesses coletivos que, seguramente, estão e continuarão sendo desrespeitados pela recorrida;
- Afirmam a ausência da declaração obrigatória prevista no Item 6.4.1.1.2 (registro sindical do sindicato);
- Apontam que a recorrida possui certidão positiva de cumprimento de cotas de pessoas com deficiência (PCD), e certidão positiva de cumprimento de cotas de menor aprendiz, e que tais ocorrências são ilegais;

- Alegam que a proposta de preços da recorrida é inexequível, e que praticou jogo de planilhas;
- A recorrente afirma que a recorrida descumpre de forma contumaz obrigações trabalhistas (diversas condenações transitadas em julgado movidas por empregados e sindicatos);
- Alega que havia (ou há) plano de recuperação judicial em curso por parte da RECORRIDA, o que demanda máxima cautela da CAIXA em querer correr os riscos que, desde o início, se alerta no Recurso Administrativo;
- Informam que a empresa recorrida possui alto grau de endividamento perante terceiros, comprometendo fortemente a saúde financeira, como se extrai não só do Balanço Patrimonial, lançados no passivo não circulante: Mas também da Demonstração do Resultado do Exercício Financeiro apresentado por ela na licitação;
- Afirmam a ausência de indicação de sindicato e da CCT conforme Itens 5.3.4 e 6.10.2.5 do Edital;
- Consideram que há a incompatibilidade entre o que foi declarado em diligência e o que consta das demonstrações contábeis da recorrida;
- Alegam inconsistência entre as informações que constam do contrato social e do balanço patrimonial da recorrida;
- A recorrente informa que após a realização de levantamento técnico-operacional, verificaram que a LC 218/2025 apresenta uma nova composição de serviços substancialmente mais ampla que a do contrato atual. E a atual contratada, ora recorrida, não dispõe de capacidade técnico-operacional para a regular execução do contrato;
- Avaliam que a recorrida para a nova composição consideravelmente mais extensa, pretende executar o objeto com apenas mais 280 técnicos, o que é absolutamente insuficiente para executar os novos serviços e também alegam incapacidade técnica e operacional da recorrida para estes novos serviços;
- Consideram que a aceitação de proposta com desequilíbrio operacional expõe a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL a riscos relevantes, tais como: a) Descumprimento reiterado de SLAs; b) Aumento de backlog de chamados; c) Prejuízo à continuidade dos serviços; d) Necessidade futura de aditivos ou rescisão contratual.
- Alegam impossibilidade material de execução dos serviços de campo à luz do termo de referência;
- Entendem haver vício essencial indicativo de anulação ou revogação do certame. Argumentam que, conforme se depreende do edital do certame, houve duas republicações para corrigir equívocos (ou acomodar situações em benefício de dado licitante) que, seguramente, causaram várias dúvidas aos licitantes e podem estar comprometendo o resultado do torneio, em especial quanto aos tipos de centrais telefônicas atendidas. Explicam que a exigência considerada de modo diverso em diferentes pontos do edital certame causou confusão aos licitantes. Quem, logo quando do lançamento do edital em maio de 2025, verificou a exigência de 3 (três) tipos de centrais, tendo a capacidade de atender a apenas 2 (dois) tipos, desistiu de participar;

- Afirmam que o Relatório de Análise de Qualificação dá a impressão de que a situação foi feita para acomodar os quantitativos apresentados pela RECORRIDA, e não por qualquer outro licitante, o que é, no mínimo, razoável imaginar;
- Pleiteia o provimento ao recurso; prosseguimento ao certame convocando-se a licitante subsequente; ou se assim não entender a licitadora, subir à autoridade superior ou anular/revogar o certame;

3 DAS CONTRARRAZÕES

3.1 A empresa **WYNTECH SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.** apresentou tempestivamente contrarrazões ao recurso interposto, argumentando em breve síntese o que segue:

- Que a Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial/Extrajudicial) traz indicação expressa de prazo de 90 dias para verificação de sua autenticidade, o que, na prática administrativa, corresponde ao período de validade do documento e cujo teor e *status* da Empresa permanecem os mesmos ainda hoje, pois a recorrida não está sob situação falimentar, de recuperação judicial ou qualquer outra correlata;
- Quanto à qualificação técnica, a recorrida afirma que efetivamente apresentou atestados firmados que demonstram número suficiente de usuários e de municípios (e da própria CEF!), comprovando isso e dentro dos parâmetros mínimos fixados no Edital;
- Avaliam que a Lei de Licitações (14.133/2021), ao contemplar a qualificação técnica dos licitantes, traduziu em seu artigo 67 a vontade do legislador de não impedir a participação de interessados que possuíssem capacidade e experiência anterior de objeto semelhante ao que é licitado e que a regra descrita na norma legal vigente permite exigir do licitante apenas desempenho anterior de objeto similar, vedadas quaisquer exigências que inibam a participação na licitação, nos termos do mesmo art. 67, nos seus §§ 1º e 2º;
- Afirma que a experiência adquirida pela licitante não desaparece em função do número de municípios ou de usuários no qual o contrato com as mesmas características está atestado, e tampouco diminui.
- Argumentam que na formulação da proposta da recorrida, foram cumpridas todas as exigências constantes na Convenção Coletiva de Trabalho 2025/2026, promulgada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Processamento de Dados e Tecnologia da Informação do Distrito Federal – SINDPD/DF e que o enquadramento sindical da empresa decorre, obviamente, da sua atividade econômica principal. Tal atividade pode ser encontrada no Cartão CNPJ – documento emitido pela Fazenda Federal.
- Explicam que não há exigência legal de que a empresa possua ou apresente “registro sindical do sindicato”, pois são os sindicatos que se registram no Ministério do Trabalho, e não as empresas; e as empresas não são “registradas” em sindicatos, sendo o vínculo jurídico decorrente da atividade econômica. Prosseguem, afirmando que a interpretação defendida pela Recorrente parte de premissa juridicamente equivocada, ao pressupor que a ausência de carta sindical inviabilizaria a adoção de instrumento coletivo. O instrumento coletivo aplicável é definido por lei (CLT), não por uma declaração unilateral nem por um documento emitido por um sindicato, e que desclassificar proposta desta Recorrida por ausência de carta sindical implicaria formalismo excessivo e desvinculação ao Edital e da própria Legislação;

- Alegam que a recorrente vai mais além, afirmando que a recorrida não atende às cotas para pessoas com deficiência (PCD) e menores aprendizes, exigidas pelo Edital e pela legislação em vigor. O item XXXVI transcrito pela *DIVIDATA* consta na *Minuta Contratual*, que é um anexo do Edital, mais especificamente na CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA daquela minuta. Esclarecem, portanto, não é uma exigência DE HABILITAÇÃO, mas DE CONTRATAÇÃO. Da mesma forma, a Lei das Estatais (13.303/2016) que rege esta Licitação CAIXA, não obriga expressamente a comprovação de reserva de cargos a portadores de deficiência ou menores;
- Afirmam que o arquivo denominado “*Anexo III – Planilha de Custos (em excel)_20 meses.xlsx*” disponibilizado por essa CAIXA em 28/10/2025 às 15:11 foi utilizado pela WYNTECH como forma de provar a exequibilidade de sua proposta e que sequer foram alterados por esta Recorrida os valores salariais propostos pela própria planilha. Prosseguem, argumentando que não foi a WYNTECH quem determinou os salários bases de cada perfil, foi a própria CAIXA, provavelmente ao entender que essa seria uma condição suficiente para a comprovação de exequibilidade da proposta;
- Avalia que se a *DIVIDATA* possuía críticas aos valores ali pré-determinados, deveria no momento legal e tempestivo ter impugnado o edital;
- Entendem que apresentação da planilha; especialmente com base na planilha da própria CAIXA, não compromete a exequibilidade da proposta, nem afronta o *princípio da vinculação ao edital*, sendo inadmissível qualquer desclassificação da WYNTECH por esse fundamento;
- Afirmam que a recorrida se compromete, no preenchimento da proposta, a cumprir o contrato e assumir todos os riscos e condições disso, que garante à CAIXA que a WYNTECH não repassará eventuais custos decorrentes dessa oferta de preços a V.Sas. e que em relação à questão da lucratividade de cada licitante, não é diferente, visto que um julgamento do ano de 2024 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios veio no sentido, inclusive, de permitir valores que venham a REDUZIR O LUCRO das licitantes;
- No tocante ao suposto “descumprimento contumaz das obrigações trabalhistas, a recorrente argumenta que mesmo se fosse DEVEDORA (ou “Sentenciada”, o que NÃO É), não poderia ser considerada “Devedora” antes de esgotados a defesa e o amplo contraditório, no seu último grau de jurisdição, o que aqui não acontece;
- Explicam que ao final do exercício de 2023, a recorrida efetivamente atravessou um período pontual de readequação operacional e financeira, decorrente, sobretudo, do encerramento relevante de contratos, o que exigiu ajustes estruturais para preservação da continuidade das operações e como consequência desse cenário, houve: redução do quadro de pessoal; necessidade de reorganização do fluxo de caixa e atrasos pontuais no pagamento de determinadas verbas rescisórias. Ressaltam, contudo, que todas essas verbas rescisórias foram integralmente quitadas e que não subsiste qualquer passivo trabalhista impeditivo, conforme comprova a atual Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
- Afirmam que a WYNTECH apresenta todas as certidões exigidas pelo Edital; encontra-se regular do ponto de vista trabalhista, fiscal e previdenciário, assim como teve a sua proposta avaliada e aceita pela CAIXA, inclusive quanto à capacidade econômico-financeira;
- Esclarece que o Sindicato utilizado foi o SINDPD/DF, cuja Convenção Coletiva de Trabalho 2025/2026 está foi enviada junto às *Contrarrrazões*;
- Argumentam que a tentativa da recorrente de inferir incapacidade operacional a partir do Balanço Patrimonial e da DRE demonstra desconhecimento da dinâmica contábil de

empresas prestadoras de serviços, especialmente de TI, nas quais é absolutamente normal a inexistência de contas de estoque e a concentração de custos em pessoal, tecnologia e serviços;

- Prosseguem, afirmando que a recorrente, ao mais uma vez alegar por alegar, em vazio, não demonstra qualquer prejuízo concreto por decorrência da proposta da recorrida, limitando-se a conjecturas baseadas em uma leitura contábil descontextualizada, o que é insuficiente para afastar a proposta vencedora;
- Explicam que a ausência de rubricas individualizadas de “telefonia” e “internet” no balanço e na DRE não significa a inexistência dessas despesas, mas apenas que tais custos estão consolidados em contas contábeis agregadoras (ex.: despesas administrativas, serviços de terceiros, despesas gerais), conforme prática contábil usual e plenamente aceita.
- Quanto à questão da suposta “inconsistência” entre as informações que constam do contrato social e do balanço patrimonial, a recorrida explica que o fato é que seu o capital social encontra-se integralmente subscrito e integralizado, em estrita conformidade com o que dispõe o contrato social vigente, e que tal fato é objetivamente comprovado pelas demonstrações contábeis apresentadas, uma vez que não existe qualquer saldo registrado na conta “Capital Social a Integralizar”, o que evidencia, de forma inequívoca, que não há valores pendentes de integralização por parte dos sócios;
- Sobre a questão da “comparação objetiva” entre o contrato atual e a nova composição e a suposta incapacidade da Wyntech para “regular execução do contrato”, a recorrida avalia que a *DIVIDATA* está sendo *INTEMPESTIVA* nas etapas da licitação, ingressando em momento de *PRECLUSÃO*. Ponderam, que aparentemente, as comprovações técnico-operacionais exigidas pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL no Edital eram, na avaliação da recorrente, insuficientes para indicar as empresas aptas a executar o contrato, assim, deveriam impugnar o edital no momento adequado;
- Sobre a questão da “força de trabalho historicamente necessária” e da suposta incapacidade desta Wyntech para prestar os serviços, a recorrida afirma que a *expertise* detida pela empresa permite dimensionar e precificar, com segurança, a quantidade de profissionais proposta, garantindo plena execução com a mais alta qualidade e comprometimento. Ainda, esclarecem que de acordo com o item 3.2.3 do Anexo I-A – FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: “3.2.3. Caberá a CONTRATADA dimensionar corretamente as equipes de CAMPO, mensurando a quantidade necessária de profissionais”;
- Acerca da questão dos supostos “riscos à administração pública” na proposta da Wyntech, a recorrida afirma que todos os SLAs foram minuciosamente analisados e foram pilares para o dimensionamento proposto pela empresa, que conhece as implicações desses tempos de atendimento e as respectivas penalidades;
- Sobre a discussão pela recorrente, dos critérios do termo de referência, a recorrida considera intempestiva. Prossegue afirmando que a exigência de atendimento em todo o território nacional não se confunde com a presença física permanente ou simultânea da licitante e contratada em todos os municípios, mas com a capacidade de atendimento quando demandado, conforme os fluxos, volumes e criticidades efetivamente acionados;
- SOBRE O “VÍCIO ESSENCIAL” SUPOSTAMENTE INDICATIVO DE ANULAÇÃO OU DE REVOGAÇÃO DO CERTAME, a recorrida considera que a *DIVIDATA*, ao não alcançar o seu intuito vitorioso, tenta atacar e levantar inclusive *SUSPEIÇÕES*, contra a própria CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, insinuar favorecimentos. Afirmam ainda que convém que a recorrente prove o que está alegando;

- Finalmente, a recorrente requer a improcedência do recurso administrativo apresentado pela licitante *DIVIDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.* mantendo, assim, a decisão classificatória e habilitatória da recorrida.

4 DA ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES DA LICITADORA E EQUIPE DE APOIO TÉCNICO

4.1 ACEITABILIDADE DO RECURSO

- 4.1.1 Julgou-se pelo conhecimento do recurso posto que presentes os requisitos de admissibilidade.
- 4.1.2 Cabe ressaltar que todos os procedimentos adotados em relação à Licitação Caixa eletrônica nº 218/2025, estão em consonância com o Regulamento de Licitações e Contratos Caixa, e teve como referência norteadora o disposto no Art. 31 da Lei 13.303/2016, *in verbis*:

Art. 31. As licitações realizadas e os contratos celebrados por empresas públicas e sociedades de economia mista destinam-se a assegurar a seleção da proposta mais vantajosa, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto, e a evitar operações em que se caracterize sobrepreço ou superfaturamento, devendo observar os princípios da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade administrativa, da economicidade, do desenvolvimento nacional sustentável, da vinculação ao instrumento convocatório, da obtenção de competitividade e do julgamento objetivo. (grifo nosso)

- 4.1.3 A CAIXA esclarece que segue os ritos legais para permitir a participação de todos os interessados e o tratamento igualitário a todos. Tal condição é essencial para garantir a competição em todos os procedimentos licitatórios.
- 4.1.4 Com o propósito de esclarecer e debater a real dimensão dos fatos, são oportunas as considerações acerca dos pontos atacados, sobretudo para demonstrar a legalidade dos procedimentos adotados no presente certame.

5 AVALIAÇÃO DA EQUIPE DE APOIO

- 5.1 Tendo em vista o teor técnico de parte das razões do recurso, a licitadora encaminhou ao gestor a peça recursal, para sua análise e parecer.
- 5.2 O Gestor se posicionou em relação aos recursos e contrarrazões através de correspondência eletrônica de 26/02/2026, nos seguintes termos:

“1. Segue abaixo compilado dos subsídios para julgamento do recurso interposto pela empresa DIVIDATA à LC 218/2025, após análise do referido recurso e contrarrazões apresentadas pela empresa WYNTECH, e da manifestação do Gestor (GEAUS), nos pontos de sua competência, que segue em anexo:

2.1. Da invalidade da certidão exigida pelo Item 8.5.1 do Edital (Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial/extrajudicial)

RESPOSTA CAIXA - CECOT

2.2. Da falta de capacidade técnico-operacional da RECORRIDA
RESPOSTA CAIXA - GEAUS

MANIFESTAÇÃO CAIXA - GEAUS:

Em atenção ao recurso interposto, constata-se que a alegação de ausência de capacidade técnico-operacional não procede, considerando as análises realizadas por meio dos atestados de capacidade técnica apresentados pela WYNTECH, frente à documentação validada pela CAIXA, comprovando atendimento superior ao mínimo exigido em Edital.

De acordo com o Edital, para comprovar a compatibilidade sob o ponto de vista da quantidade, o(s) atestado(s)/certidão(ões)/declaração(ões) somados ou individualizados, deverá(ão) mencionar o parque de equipamentos e a base de atendimento cobertos, no mínimo, nas quantidades abaixo, que representam:

· 15% (quinze por cento) da quantidade dos municípios, constantes dos Anexos I – B – Cobertura de Hardware e I – C – Cobertura de Software:

Comprovação Mínima a Apresentar TIC e Telecomunicações	Usuários	Municípios
	16.680	270

De acordo com o contrato nº 11450/2020 e seus anexos, o Anexo I-H do Pregão Eletrônico N° 27/7066/2020 comprova o total de 375 municípios distribuídos por 9 UFs: 131 (BA), 50 (PE), 47 (CE), 30 (AL), 24 (MA), 25 (PI), 23 (PB), 22 (SE) e 23 (RN):

ANEXO I-H
SUPORTE ESPECIALIZADO RELAÇÃO DE UNIDADES – REGIÃO II

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	ANEXO I - H - SUPORTE ESPECIALIZADO - Unidades CAIXA - Código de Serviço 501										
2	Observações IMPORTANTES:										
3	1 - As Unidades CAIXA listadas neste Anexo I - H, alvo do Suporte Especializado, se referem ao cenário atual.										
4	2 - As quantidades atuais podem sofrer alterações decorrentes de aberturas/fechamentos, mudanças estratégicas e/ou operacionais da CAIXA.										
5	Cód. Serv.	UST	Código de Unidade	Nome da Unidade	Tipo	SG Tipo	ENDEREÇO	CIDADE	UF	CEP	
6	501	GITEC/RE	33	RIBEIRA, RN	Agencia	AG	AVENIDA CAMARA CASCUDO NUM 344	NATAL	RN	59025280	
7	501	GITEC/RE	36	CABO BRANCO, PB	Agencia	AG	RUA MIGUEL COUTO NUM 221	JOAO PESSOA	PB	58010770	
8	501	GITEC/RE	38	BANANEIRAS, PB	Agencia	AG	RUA CEL. ANTONIO PESSOA NUM 370	BANANEIRAS	PB	58220000	
9	501	GITEC/RE	39	CABEDELO, PB	Agencia	AG	RUA DUQUE DE CAXIAS NUM 25	CABEDELO	PB	58100263	
10	501	GITEC/RE	40	CAJAZEIRAS, PB	Agencia	AG	RUA CEL. JUVENCO CARNEIRO NUM 290	CAJAZEIRAS	PB	58900000	
11	501	GITEC/RE	41	CAMPINA GRANDE, PB	Agencia	AG	RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA NUM 42	CAMPINA GRANDE	PB	58400025	
12	501	GITEC/RE	42	GUARABIRA, PB	Agencia	AG	RUA PADRE INACIO DE ALMEIDA NUM 95	GUARABIRA	PB	58200000	
13	501	GITEC/RE	43	PATOS, PB	Agencia	AG	AVENIDA DOUTOR PEDRO FIRMINO NUM 470 ANDAR 1 GUEDES SHOPPING	PATOS	PB	58700070	
14	501	GITEC/RE	44	MAMANGUAPE, PB	Agencia	AG	RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA NUM 37	MAMANGUAPE	PB	58280000	
15	501	GITEC/RE	45	AV. GUARARAPES, PE	Agencia	AG	AVENIDA GUARARAPES NUM 161	RECIFE	PE	50010000	
16	501	GITEC/RE	51	CARUARU, PE	Agencia	AG	RUA CAPITAO JOAO VELHO NUM 109	CARUARU	PE	55002400	
17	501	GITEC/RE	52	GARANHUNS, PE	Agencia	AG	AVENIDA SANTO ANTONIO NUM 569	GARANHUNS	PE	55293000	
18	501	GITEC/RE	53	LIMOEIRO, PE	Agencia	AG	AVENIDA SANTO ANTONIO NUM 179	LIMOEIRO	PE	55700000	
19	501	GITEC/RE	54	NAZARE DA MATA, PE	Agencia	AG	PRACA PAPA JOAO XXIII NUM 1	NAZARE DA MATA	PE	55800000	
20	501	GITEC/RE	55	ROSA DA FONSECA, AL	Agencia	AG	PRACA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO NUM 76	MACEIO	AL	57020090	
21	501	GITEC/RE	56	ARAPIRACA, AL	Agencia	AG	AVENIDA RIO BRANCO NUM 13	ARAPIRACA	AL	57300190	
22	501	GITEC/RE	57	PALMEIRA DOS INDIOS, AL	Agencia	AG	RUA MAJOR CICERO DE GOIS MONTEIRO NUM 63	PALMEIRA DOS INDIOS	AL	57600050	
23	501	GITEC/RE	58	PENEDO, AL	Agencia	AG	AVENIDA FLORIANO PEIXOTO NUM 9	PENEDO	AL	57200000	
24	501	GITEC/RE	558	SOUZA, PB	Agencia	AG	RUA CORONEL JOSE GOMES DE SA NUM 5/N	SOUZA	PB	58800050	
25	501	GITEC/RE	559	CABO, PE	Agencia	AG	AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS NUM 508	CABO DE SANTO AGOSTINHO	PE	54505560	
26	501	GITEC/RE	560	MOSSORO, RN	Agencia	AG	RUA CORONEL GURGEL NUM 406	MOSSORO	RN	59600200	
27	501	GITEC/RE	626	VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Agencia	AG	AVENIDA MARIANA AMALIA NUM 345	VITORIA DE SANTO ANTAO	PE	55602901	
28	Unidades Suporte Especializado										

Diante do exposto, restou evidenciado o cumprimento dos requisitos editalícios, não havendo qualquer irregularidade que justifique a reforma do julgamento, conforme consta na Declaração de Execução Contratual referente ao contrato nº 11450/2020 que tem por abrangência territorial a Região II – Nordeste, sendo o referido anexo suficiente para atestar a abrangência requerida.

O Relatório de Análise da Qualificação Técnica da CAIXA (RT GEAUS 0013/2025) já havia concluído pela conformidade da comprovação, inexistindo vício objetivo capaz de invalidar a habilitação, não havendo lacunas que justifiquem reabertura da fase de habilitação ou inabilitação da empresa.

2.3. Da ausência da declaração obrigatória prevista no Item 6.4.1.1.1 (enquadramento sindical da empresa)
RESPOSTA CAIXA - GEGAT/CECOT

MANIFESTAÇÃO CAIXA - GEGAT:

A Wyntech traz em suas contrarrazões:

O enquadramento sindical da empresa decorre, obviamente, da sua atividade econômica principal. Tal atividade pode ser encontrada no Cartão CNPJ – documento emitido pela Fazenda Federal.

No caso desta WYNTECH, temos:

Código e Descrição da Atividade Econômica Principal:

62.09-1-00 – Suporte Técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação.

A atividade principal desta Recorrida é esclarecedora quanto ao seu enquadramento no SINDPD.

Desta forma, entendemos que a questão do enquadramento sindical foi sanando, pois decorre da atividade econômica preponderante, que foi apresentada pela empresa Wyntech em suas contrarrazões.

2.4. Da ausência da declaração obrigatória prevista no Item 6.4.1.1.2 (registro sindical do sindicato)
RESPOSTA CAIXA – GEGAT / CECOT

2.5. Da certidão positiva de cumprimento de cotas de pessoas com deficiência (PCD) – ilegalidade
RESPOSTA CAIXA – GEGAT / CECOT

MANIFESTAÇÃO CAIXA - GEGAT:

O edital em questão não estabelece, em nenhum de seus itens relativos à habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira ou qualificação técnica, qualquer obrigação de comprovação do cumprimento das cotas de PcD por parte das licitantes, posto isso, não nos cabe exigir requisito não previsto no edital, sob pena de violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

A observação das cotas legais de PCD e jovem Aprendiz diz respeito à execução contratual, não sendo requisito de habilitação.

2.6. Da certidão positiva de cumprimento de cotas de menor aprendiz – Outra ilegalidade
RESPOSTA CAIXA – GEGAT / CECOT

MANIFESTAÇÃO CAIXA - GEGAT:

Conforme informado no item anterior, não há previsão para fins de habilitação no edital em questão, qualquer obrigação de comprovação do cumprimento das cotas de Aprendiz por parte das licitantes, assim, não podemos fazer exigência.

2.7. Da inexecuibilidade da proposta da RECORRIDA

- a) *Jogo de planilhas com relação aos salários dos profissionais envolvidos*
- b) *Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado*
- c) *Auxílio saúde*

RESPOSTA CAIXA - GEGAT

MANIFESTAÇÃO CAIXA - GEGAT:

a) **Jogo de planilha:**

A recorrente aponta alega que a empresa está adotando salários diferentes para o mesmo tipo de profissional, e que a diferença entre eles é somente em relação à área de atuação, o que gera o risco de ações futuras para equiparação salarial. Quanto ao Código 106 - técnico de qualidade, a função difere do técnico de TI (códigos 103, 203, 204 e 207) nos seguintes aspectos:

Critério	Técnico de TI	Técnico de Qualidade
Finalidade do papel	Executar serviços de TI	Avaliar, padronizar e melhorar a execução
Foco principal	Operacional / técnico	Qualidade, conformidade e melhoria contínua
Atuação no atendimento	Atua diretamente com o usuário	Atua sobre o atendimento, não no atendimento
Tipo de atividade	Instalação, manutenção, suporte, redes, telecom	Auditoria, documentação, indicadores, base de conhecimento
Responsabilidade	Resolver incidentes e requisições	Garantir que o serviço seja bem executado
Formação mínima	Ensino médio técnico ou superior cursando/completo	Superior completo
Certificações	Não obrigatória	HDI (DAT, KCS) ITIL (dependendo do perfil)
Autonomia técnica	Limitada a procedimentos e scripts	Autonomia analítica e metodológica

Desta forma, justifica-se o salário do técnico de qualidade ser diferente do técnico de TI.

Quanto aos demais técnicos de TI, códigos 103, 203, 204 e 207, solicitamos diligência para que a Wyntech se manifeste se justifica adotar salários diferentes para os mesmos profissionais, ou adeque sua proposta para que não ocorra diferenças salariais para o mesmo tipo de profissional.

Quanto aos analistas, segue a diferença entre Analista de TI (códigos 101, 201 e 206) e Analista de Qualidade (código 105):

Critério	Analista de TI	Analista de Qualidade
Finalidade do papel	Resolver problemas técnicos complexos	Avaliar, medir e auditar o serviço
Foco principal	Tecnologia e solução técnica	Qualidade, indicadores e conformidade
Atuação no suporte	Atuação direta em 2º ou 3º nível	Atuação indireta (sobre dados e processos)

Tipo de entrega	Solução técnica, estabilidade do ambiente	Relatórios, análises, recomendações
Formação exigida	Superior completo em TI	Superior completo (TI ou Administração)
Certificações	Microsoft, Linux, VMWare, Redes, Cloud	HDI, KCS, ITIL
Experiência exigida	Execução técnica comprovada	Auditoria, análise ou histórico em suporte
Tomada de decisão	Técnica (como resolver)	Analítica (o que melhorar, corrigir ou padronizar)

Desta forma, justifica-se o salário do técnico de qualidade ser diferente do técnico de TI.

Quanto aos Analistas de TI (códigos 101, 201 e 206) e Analistas Telecom (códigos 102 e 202), seguem as diferenças na qualificação técnica:

Critério	Analista / Especialista de TIC (Suporte Especializado TIC e Telecom)	Analista / Especialista de TIC (Suporte Especializado TIC e Telecom)
Formação (Graduação)	Superior completo em áreas de TI (Ciências da Computação, Eng. Computação/Software, Gerenciamento de Redes, TI, ADS, SI, Informática, Análise de Sistemas ou afins), reconhecido pelo MEC	Mesma exigência: Superior completo nas mesmas áreas, reconhecido pelo MEC.
Certificações (mínimo exigido)	No mínimo 2 certificações dentre uma lista ampla (Microsoft, Linux, VMware, CompTIA, Azure/M365 etc.). Exemplos: MCP/MCSA/MCSE, LPIC-1, CompTIA A+, MTA, VMware VCA-DCV, Microsoft 365/Azure (Fundamentals/Endpoint Admin/Azure Admin/AVD/Security Fundamentals), Linux Essentials, LPIC-3 303 (Segurança) etc.	No mínimo 1 certificação específica de redes: CCNA (Cisco) ou HCNA (Huawei).
Experiência mínima	Mínimo 2 anos comprovados em atividades de TI.	Mínimo 2 anos comprovados em atividades de TI.

Conhecimentos técnicos	Ambiente de estações/servidores e suporte de sistemas: Windows 10+; Linux Debian 8 e Red Hat 6+; parâmetros do SO; configuração de browsers (Edge/Firefox/Chrome); distribuição/instalação remota de software; suporte a aplicativos web e cliente-servidor; aplicação de scripts em estações e servidores (agências/áreas administrativas).	Infra de rede e telecom/voz: configuração de roteadores/switches/elementos de rede; implantação e suporte 2º nível de roteamento (BGP, OSPF, MPLS), VRF, GRE, VPN (Huawei/Cisco/Extreme); análise de logs/alertas; acompanhamento e solução de incidentes de rede; Linux Debian 8+; VoIP; PABX IP Asterisk e SNEP; TCP/IP, SNMP, SIP, H.323; sinalização E1 (R2/ISDN); softphones (Teams/3CX/Linphone); centrais analógicas/digitais/VoIP; plataformas Alcatel/Siemens/Huawei/Leucotron/Intelbras; monitoração (Nagios, Zabbix etc.).
Tecnologias citadas em destaque	Microsoft (Windows, M365), Linux (Debian/Red Hat), VMware/virtualização, Azure/segurança/endpoint, CompTIA.	Cisco/Huawei/Extreme (equipamentos e tecnologias), protocolos e sinalizações (TCP/IP, SNMP, SIP, H.323, E1 R2/ISDN), VoIP/PABX, ferramentas NOC (Nagios/Zabbix).

Desta forma, justifica-se o salário do analista de TI ser diferente do analista de rede.

Quanto ao código 206 – Analista de TI – Usuários Prioritários, e 101 e 201, solicitamos diligência para que a Wyntech se manifeste se justifica adotar salários diferentes para os mesmos profissionais, ou adeque sua proposta para que não ocorra diferenças salariais para o mesmo tipo de profissional.

No caso de adequação da proposta, que a empresa observe o pagamento de salários maiores para profissionais com qualificação de maior exigência e salários iguais para os mesmos profissionais, de modo a evitar possíveis demandas trabalhistas.

b) Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado

Sobre a alegação da Recorrente de que a Recorrida não cotou o percentual de incidência do FGTS e portando, sua proposta seria inexecutável, conforme consta nas contrarrazões da Recorrida, em resposta a questionamento foi informado que a Planilha de composição de Preços é apenas um modelo, e a empresa deveria elaborar sua planilha de composição de preços conforme a sua realidade. Ademais a CAIXA solicitou diligência com nota explicativa quanto à exequibilidade da proposta apresentada pela empresa Wyntech, o que ocorreu. Desta forma, não houve demonstração objetiva de inexecutabilidade.

c) Auxílio Saúde

Sobre a alegação da Recorrente de que a Recorrida inseriu o valor de R\$ 184,85 a título de auxílio saúde e não se sabe de onde a Recorrida tirou esse valor, em

suas contrarrazões a Recorrida confirma que os valores basearam-se na CCT 2025/2026 do SINDPD/DF, da mesma forma que a planilha modelo elaborada pela própria CAIXA.

2.8. Do descumprimento contumaz das obrigações trabalhistas (diversas condenações transitadas em julgado movidas por empregados e sindicatos)
RESPOSTA CAIXA – GEGAT / CECOT

MANIFESTAÇÃO CAIXA - GEGAT:

Nossa avaliação é baseada em juízo de valores objetivos e técnicos da proposta e documentos exigidos em edital.

2.9. Da ausência de indicação de sindicato e da CCT conforme Itens 5.3.4 e 6.10.2.5 do Edital
RESPOSTA CAIXA – GEGAT / CECOT

MANIFESTAÇÃO CAIXA - GEGAT:

O enquadramento sindical decorre da atividade econômica preponderante. Entendemos que com os esclarecimentos da RECORRIDA a questão do enquadramento foi sanada.

2.10. Da incompatibilidade entre o que foi declarado em diligência e o que consta das demonstrações contábeis da RECORRIDA
RESPOSTA CAIXA - GEGAT

MANIFESTAÇÃO CAIXA - GEGAT:

As alegações constantes do item 2.10 não configuram irregularidades que possam comprometer a habilitação ou exequibilidade da proposta, visto que os custos apresentados referem-se à execução futura do contrato, não sendo exigida correspondência literal com as rubricas do exercício contábil anterior.

2.11. Da inconsistência entre as informações que constam do contrato social e do balanço patrimonial da RECORRIDA
RESPOSTA CAIXA – GEGAT / CECOT

MANIFESTAÇÃO CAIXA - GEGAT:

Conforme item acima as alegações no item 2.10 não evidenciam irregularidades capazes de afetar a habilitação ou exequibilidade da proposta, os custos apresentados referem-se à execução futura do contrato, não sendo necessária a correspondência literal com as rubricas do exercício contábil anterior.

2.12. Da comparação objetiva entre o contrato atual e a nova composição
RESPOSTA CAIXA - GEAUS

MANIFESTAÇÃO CAIXA – GEAUS:

A contratação em curso possui escopo definido conforme Termo de Referência e seus Anexos, abrangendo serviços prestados nos modelos Centralizado, Regional e de Atendimento de Campo, os quais apresentam naturezas operacionais distintas e, conseqüentemente, diferentes formas de alocação de recursos humanos.

No escopo, há serviços que exigem mão de obra dedicada, notadamente aqueles executados nos ambientes de Suporte Centralizado, Suporte Regional, Atendimento a Usuários Prioritários, Balcão TI e Processos de Gestão do

Conhecimento e Qualidade, nos quais a contratada deve manter equipes permanentemente alocadas, com perfis e quantitativos compatíveis com a execução contínua das atividades e com o cumprimento dos níveis de serviço estabelecidos. Há previsão em edital exigência de quantitativos mínimos a serem observados pela contratada.

Quanto aos serviços de Atendimento de Campo não estão estruturados, conforme o Termo de Referência e seus Anexos, como serviços de alocação dedicada de mão de obra, mas como serviços prestados sob demanda, cuja exigência central recai sobre a capacidade operacional da contratada, sua capilaridade territorial e a disponibilidade de equipes técnicas aptas a atender às demandas conforme acionamento, observados os prazos de solução e níveis de serviço (SLAs) definidos no ANEXO I K – Prazos de Solução e Níveis de Serviço.

Nesse contexto, não existe exigência editalícia de proporcionalidade direta ou automática entre aumento de escopo, volumetria, número de municípios ou parque de equipamentos e incremento nominal de técnicos de campo. O modelo de contratação adotado não se baseia em quantitativo fixo de profissionais para Atendimento de Campo, mas na obrigação contratual de garantir o cumprimento integral dos prazos e níveis de serviços pactuados, cabendo a contratada definir a sua estratégia interna de organização de recursos.

Na fase de execução contratual, a CAIXA realizará o acompanhamento do cumprimento das obrigações relativas à alocação de profissionais declarados na proposta, bem como dos prazos e níveis de serviço, sendo eventuais descumprimentos apurados com aplicação das glosas, penalidades e sanções previstas, não se confundindo a análise de exequibilidade na fase de julgamento com a verificação de desempenho durante a execução

2.13. *Da força de trabalho historicamente necessária*
RESPOSTA CAIXA - GEAUS

RESPOSTA CAIXA - GEAUS

MANIFESTAÇÃO CAIXA – GEAUS:

O Edital não estabelece a força de trabalho historicamente empregada em contratos anteriores como parâmetro mínimo ou vinculante para o novo certame, tampouco fixa quantitativo obrigatório de técnicos de campo. A contratação é estruturada com base na prestação de serviços e no cumprimento de níveis de serviço (SLAs), conforme definido no ANEXO I K, e não na manutenção de postos fixos de trabalho para o escopo de Atendimento de Campo.

O Termo de Referência diferencia os serviços que demandam alocação dedicada de profissionais daqueles prestados sob demanda (Atendimento de Campo), cuja exigência central recai sobre a capacidade operacional, capilaridade territorial e aptidão da contratada para cumprir os SLAs, e não sobre a replicação de contingentes historicamente utilizados em contratos anteriores.

Não há previsão editalícia de proporcionalidade automática entre aumento de escopo, volumetria, número de municípios ou parque de equipamentos e incremento nominal da força de trabalho de campo. A simples comparação com a força de trabalho de contratos anteriores não constitui critério objetivo de inexecuibilidade.

A responsabilidade pelo dimensionamento da força de trabalho é da contratada, cabendo na fase de execução contratual a verificação do efetivo cumprimento dos níveis de serviços (SLAs) com aplicação das penalidades previstas em caso de descumprimento

2.14. *Da incapacidade técnica e operacional da RECORRIDA para estes novos serviços*

RESPOSTA CAIXA - GEAUS

RESPOSTA CAIXA - GEAUS

MANIFESTAÇÃO CAIXA – GEAUS:

A capacidade técnica da licitante é aferida nos termos do Edital por meio de apresentação de atestados que comprovem a execução de atividades compatíveis com o objeto licitado, conforme critérios objetivos estabelecidos no instrumento convocatório.

Após análise da documentação apresentada, constatou-se que a recorrida comprovou a qualificação técnica exigida, conforme registrado no Relatório de Análise da Qualificação Técnica – RT GEAUS 0013/2025 inexistindo vício ou lacuna que justifique a inabilitação.

Quanto ao dimensionamento da equipe, o próprio edital estabelece que o método de alocação, a quantidade de profissionais necessários e a administração dos recursos humanos cabem à contratada, observados os perfis definidos e os níveis de serviço contratados. Eventuais insuficiências de desempenho serão apuradas na fase de execução, com aplicação das penalidades cabíveis.

2.15. *Dos riscos à administração pública*

RESPOSTA CAIXA - GEAUS

MANIFESTAÇÃO CAIXA – GEAUS:

Os riscos à Administração Pública inerentes à execução contratual são tratados de forma objetiva no Edital e em seus Anexos, especialmente por meio dos indicadores de desempenho, SLAs, mecanismos de fiscalização, glosas e penalidades.

A CAIXA acompanhará continuamente a aderência da contratada aos indicadores previstos no ANEXO I-K – Prazos de Solução e Níveis de Serviço, bem como às obrigações de reporte estabelecidas no ANEXO I-J – Relatórios Obrigatórios, que permitem identificar tendências, recorrências e eventuais falhas na prestação dos serviços.

2.16. *Da impossibilidade material de execução dos serviços de campo à luz do termo de referência*

a) Da Obrigatoriedade de Atendimento Presencial em Todo o Território Nacional

RESPOSTA CAIXA - GEAUS

MANIFESTAÇÃO CAIXA – GEAUS:

Resposta abaixo

b) Da Natureza Presencial, Contínua e Multifuncional dos Serviços de Campo

RESPOSTA CAIXA - GEAUS

MANIFESTAÇÃO CAIXA – GEAUS:

Resposta abaixo

c) Da Obrigatoriedade de Atendimento Presencial para Hardware, Software e Autoatendimento

RESPOSTA CAIXA - GEAUS

MANIFESTAÇÃO CAIXA – GEAUS:

Resposta abaixo

d) Do Agravamento nos Serviços Eventuais de Loterias

RESPOSTA CAIXA - GEAUS

MANIFESTAÇÃO CAIXA – GEAUS:

Resposta abaixo

e) Da Exigência de Atendimento Imediato, Sobreaviso e Comparecimento em Até 90 Minutos

RESPOSTA CAIXA - GEAUS

MANIFESTAÇÃO CAIXA – GEAUS:

Resposta abaixo

f) Da Obrigação Expressa de Dimensionamento Suficiente das Equipes

RESPOSTA CAIXA - GEAUS

MANIFESTAÇÃO CAIXA – GEAUS:

Resposta abaixo

g) Do Risco Sistêmico de Penalidades e Inexecução Contratual

RESPOSTA CAIXA - GEAUS

MANIFESTAÇÃO CAIXA – GEAUS:

Resposta abaixo

As alegações apresentadas no item 2.16 subitens a, b, c, d, f e g, relativas à execução dos serviços de campo são analisadas de forma conjunta, uma vez que partem de premissa comum relacionada à suposta insuficiência da estrutura operacional apresentada pela recorrida frente ao escopo, à abrangência territorial e aos níveis de serviço definidos no Termo de Referência.

O Termo de Referência não exige quantitativo mínimo de técnicos de campo por município ou região, estruturando o Atendimento de Campo como serviço prestado sob demanda, avaliado pelo cumprimento dos prazos e níveis de serviço contratados.

A natureza dos serviços pressupõe capilaridade e capacidade operacional, cabendo à contratada a alocação de equipe de forma a viabilizar os atendimentos dentro dos SLAs pactuados, conforme previsto nos itens 4.7.6 e 4.7.7 do edital.

Quanto aos serviços eventuais de loterias, o enquadramento permanece como “eventual”, com prazos e níveis de serviços (SLAs) específicos e referência de distribuição geográfica/volumétrica no ANEXO I-F para subsidiar as análises para os dimensionamentos pela contratada, mantendo-se a mesma premissa de capilaridade e entrega por níveis de serviço.

Brasília, março de 2026

As informações apresentadas pela recorrida na proposta e na resposta à diligência demonstram aderência ao modelo definido no instrumento convocatório. A alegação de impossibilidade material baseia-se em premissas não exigidas pelo edital, o que não caracteriza inviabilidade técnica objetiva.

*Quanto ao item h – “Da Exigência de Atendimento Imediato, Sobreaviso e Comparecimento em Até 90 Minutos” solicitamos **diligenciar junto à recorrida** visto que não identificamos o dimensionamento para o perfil de preposto.*

2.17. Do vício essencial indicativo de anulação ou revogação do certame
RESPOSTA CAIXA - GEAUS
RESPOSTA CAIXA - GEAUS

MANIFESTAÇÃO CAIXA – GEAUS:

As alterações realizadas no edital seguiram rito formal de suspensão, retificação e republicação, com ampla publicidade e reabertura de prazos, assegurando igualdade de acesso e competitividade. Logo, não há fundamento técnico-jurídico para anulação ou revogação do certame.

6 DA CONCLUSÃO DA LICITADORA

6.1 Em relação aos aspectos técnicos, o gestor se manifestou, conforme item 5 (acima), quanto aos pontos apresentados pela Recorrente, ratificando seu posicionamento exarado no relatório técnico de análise. A Licitadora entende que os argumentos ofertados no Recurso foram analisados ponto a ponto pela equipe de apoio.

6.1.1 Quanto as diligências requeridas pelo gestor, em 02/03/2026 a Licitadora solicitou à Wyntech:

1 A fim de subsidiar o julgamento de Recurso:

Quanto aos técnicos de TI, códigos 103, 203, 204 e 207, solicitamos que essa licitante justifique adotar salários diferentes para os mesmos profissionais, ou adeque sua proposta para que não ocorra diferenças salariais para o mesmo tipo de profissional;

Quanto ao código 206 – Analista de TI – Usuários Prioritários, e 101 e 201, solicitamos que essa licitante justifique adotar salários diferentes para os mesmos profissionais, ou adeque sua proposta para que não ocorra diferenças salariais para o mesmo tipo de profissional.

No caso de adequação da proposta, que essa empresa observe o pagamento de salários maiores para profissionais com qualificação de maior exigência e salários iguais para os mesmos profissionais.

6.1.2 A Licitadora também solicitou esclarecimentos quanto ao que segue:

*Quando se aborda no recurso, “**Da impossibilidade material de execução dos serviços de campo à luz do termo de referência - Da Exigência de Atendimento Imediato, Sobreaviso e Comparecimento em Até 90 Minutos**”, não identificamos o dimensionamento para o perfil de preposto. Deste modo, informar/esclarecer.*

- 6.1.3 No prazo concedido, a Recorrida encaminhou a proposta comercial atualizada e a respectiva planilha de custos.
- 6.1.4 No tocante ao preposto, em breve síntese, informou: que todos os custos necessários à atuação dos Prepostos foram devidamente considerados na formação do preço global ofertado; que os valores correspondentes encontram-se contemplados na composição da proposta, especialmente nas rubricas de “Despesas Administrativas” e demais custos indiretos, conforme metodologia adotada na planilha de composição de custos; que a inexistência de campo específico para o perfil de Preposto decorre do modelo de planilha disponibilizado pela Administração, o qual não prevê linha individualizada para tal função, sem que isso implique ausência de previsão financeira e que a WYNTECH possui ampla experiência na prestação de serviços de tecnologia da informação a órgãos e empresas públicas, inclusive junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, o que lhe confere pleno conhecimento das exigências técnicas, operacionais e contratuais envolvidas na execução do objeto licitado.
- 6.1.5 As diligências foram enviadas para apreciação do gestor, que em 06/03/2025, assim se posicionou:

Com base nas análises realizadas, procedeu-se à avaliação da aderência da resposta apresentada pela recorrida WYNTECH à diligência formulada, especificamente quanto ao atendimento aos aspectos relacionados ao dimensionamento de prepostos, à luz do disposto no Edital e em seus anexos.

Verifica-se que a resposta à diligência contém declaração expressa da empresa no sentido de que a proposta apresentada atende integralmente aos requisitos estabelecidos no Edital e em seus anexos.

A manifestação contempla, ainda, esclarecimentos quanto à alocação de prepostos nas Centralizadoras Regionais e ao regime de sobreaviso. Embora não haja explicitação individualizada acerca da alocação de prepostos no ambiente próprio da CONTRATADA, no qual serão executados os serviços do escopo de Suporte Centralizado, tal circunstância, considerada a declaração de aderência ao Edital e a inexistência de exigência editalícia de detalhamento prévio específico para esse ambiente, não compromete a suficiência formal da resposta à diligência.

Registra-se, adicionalmente, que, de forma análoga ao exposto na resposta referente ao escopo de Suporte Regional, a recorrida informou que, dentre as rubricas de Despesas Administrativas, foram considerados custos relativos à alocação de prepostos para o ambiente próprio da CONTRATADA, no qual serão executados os serviços do escopo de Suporte Centralizado.

Dessa forma, a manifestação apresentada evidencia conformidade com o modelo de execução contratual previsto no Edital.

Brasília, março de 2026

Quanto à suficiência do dimensionamento de prepostos, destaca-se que compete à contratada promover a adequada alocação de recursos para atendimento às exigências contratuais, matéria que será objeto de fiscalização e acompanhamento durante a fase de execução do contrato, com aplicação das penalidades previstas em caso de eventual descumprimento.

6.1.5.1 E também:

Em complemento à manifestação do Gestor abaixo, segue análise da resposta da diligência encaminhada, referente aos salários dos técnicos de TI, códigos 103, 203, 204 e 207 e analistas de códigos 206, 101 e 201:

A empresa Wyntech encaminhou documentação em resposta à diligência, contendo proposta comercial atualizada com respectiva planilha de custos, as quais não temos óbice quanto à aceitação.

6.1.6 No dia 09/03/2026 a Licitadora solicitou ao gestor que verificassem os cálculos de alguns itens da planilha. Em 10/03/2026 o gestor solicitou que fosse efetuada nova diligência em face da Recorrida, nos seguintes termos:

1. *Ajustar a planilha de composição de custos, em todos os perfis, nos anos 2026 e 2027, nos seguintes pontos:*

1.1. *Linha 38 (B38): Incidência de FGTS sobre aviso prévio indenizado está zero, sendo que tem previsão de aviso prévio indenizado de 0,42%:*

- *Aviso prévio indenizado: 0,42%*
- *FGTS: 8%*

Incidência FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado = Aviso Prévio Indenizado × FGTS

$$0,42\% \times 8\% = 0,0336\%$$

1.2. *Linha 42 (B42): Reincidência dos encargos do Grupo A sobre o Grupo B está 3,34%:*

Reincidência do grupo A sobre o grupo B, calcula-se multiplicando a soma dos dois percentuais (Grupo A x Grupo B)

$$0,3030 \times 0,2185 = 0,0662055$$

$$\text{Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B} = 6,62\%$$

1.3. *Totais das Linha 50 (C50 em diante): Totais desconsideraram na soma valor de auxílio saúde.*

1.4. *Linhas 64 a 68 (B64 a B68): Retificar a fórmula utilizada, pois o montante é calculado sobre o preço total mensal (C70), não o subtotal (C62).*

6.1.7 A Licitadora promoveu a diligência, e em 11/03/2026, A WYNTECH apresentou proposta e planilha com correções, acompanhada das seguintes considerações:

Em complemento ao e-mail encaminhado anteriormente, informamos que, por equívoco, a planilha ajustada não foi anexada.

Brasília, março de 2026

Dessa forma, segue em anexo a planilha de composição de custos devidamente revisada, conforme os apontamentos apresentados na diligência.

*Pedimos a gentileza de **desconsiderar o e-mail anterior e considerar este com os anexos corretos.***

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

6.1.8 Em 12/03/2026 o gestor avaliou:

A empresa Wyntech encaminhou documentação em resposta à diligência, contendo planilha de custos ajustada e nova proposta comercial, as quais não temos óbice quanto à aceitação.

6.1.8.1 Ao ajustar a planilha, o preço global foi reduzido de R\$ 89.405.169,20 para R\$ 89.246.552,04 (Oitenta e Nove Milhões, Duzentos e Quarenta e Seis Mil, Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Quatro Centavos).

6.1.9 A fim de assegurar o acesso ao contraditório e à ampla defesa, a proposta e planilha foram encaminhadas em 16/03/2026 para a Recorrente tomar ciência e manifestar-se, caso julgasse pertinente. A Recorrente solicitou acesso integral à diligência, o que foi atendido pela Licitadora. Assim, em 18/03/2026 a licitante DIVIDATA apresentou suas considerações.

6.1.10 Importante salientar que somente serão objetos de análise a manifestação do requerido na diligência, uma vez que os demais tópicos do Recurso Administrativo já foram apreciados por Licitadora e equipe de apoio. Em breve síntese, a Recorrente avalia que houve ofensa à ampla defesa e ao contraditório pela exiguidade de prazo para atendimento completo à prestação de informações sobre a diligência e que não há possibilidade de reapresentação de documentos e nova proposta em fase preclusa da licitação, ofendendo à legalidade, vinculação ao instrumento convocatório e impessoalidade. Entende que não poderia ter havido a inclusão de qualquer documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta.

6.1.11 O TCU entende que erros materiais, omissões ou inconsistências de menor relevância na planilha de custos não justificam, por si sós, a desclassificação do licitante, sendo dever da Administração oportunizar o saneamento. Neste sentido:

“A mera existência de erro material ou de omissão na planilha de custos e de preços de licitante não enseja, necessariamente, a desclassificação antecipada da sua proposta, devendo a Administração promover diligência junto ao interessado para a correção das falhas, sem permitir, contudo, a alteração do valor global originalmente proposto.”
— Acórdão 830/2018-Plenário, Rel. Min. André de Carvalho

“Nesse sentido, o TCU também entende que a correção que não altere o valor global da proposta não configura apresentação de informações ou documentos novos vedados pela lei, mas apenas o detalhamento do preço já fixado na disputa de lances ou comparação de propostas: Não cabe a inabilitação de licitante em razão de ausência de informações que possam ser supridas por meio de diligência, facultada pelo art. 43, § 3º, da Lei 8.666/93, desde que não resulte inserção de documento novo ou afronta à isonomia entre os participantes. (Acórdão 2873/2014-TCU-Plenário, Augusto Sherman Cavalcanti).”

“Falhas formais, sanáveis durante o processo licitatório, não devem levar à desclassificação do licitante.”
— Acórdão 357/2015-Plenário, Rel. Min. Bruno Dantas

- 6.1.11.1 Diante da jurisprudência do TCU, é plenamente defensável sustentar que é possível o ajuste da planilha de composição de custos na fase de recurso administrativo, desde que o ajuste tenha natureza formal ou corretiva, não altere o valor global da proposta, não modifique sua substância e observe os princípios da isonomia, do formalismo moderado e da busca da proposta mais vantajosa, que é o que observamos no caso em tela. Embora o valor da proposta tenha sido alterado, foi para valor menor do que o proposto inicialmente.
- 6.1.11.2 Resta concluir que a alegada ofensa, pela Recorrente, ao princípio do contraditório e da ampla defesa não se sustenta uma vez que foi ofertada oportunidade de manifestação, bem como houve a prorrogação de prazo requerida.
- 6.2 Quanto a alegação que a Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial/Extrajudicial é inválida, não merece prosperar. A licitadora titular, considerou a validade de 90 dias constante no rodapé do documento, contados da data de emissão: 11/09/2025, por analogia ao prazo delimitado para verificação de autenticidade estabelecido no documento. Neste sentido observa a licitadora sobre o que alega a recorrente quanto à oposição entre prazo de validade do documento e o prazo estabelecido, que o término da janela de verificação, em regra, limita apenas a possibilidade de conferência automatizada por meio do respectivo código/link, não implicando, por si, que o documento passe a ser inautêntico ou que a chancela eletrônica da autoridade emissora seja invalidada. A ‘atualidade’ da informação certificada, por sua vez, pode demandar emissão de nova certidão após certo lapso temporal, especialmente para fins de instrução de procedimentos administrativos, o que caracteriza mera atualização/ratificação do estado jurídico do interessado — e não substituição indevida de documento essencial. O documento emitido pelo Tribunal de Justiça e por ele chancelado digitalmente, não pode ter sua autenticidade invalidada pelo simples decurso do prazo de sua verificação. Entretanto a informação nele contida precisará, passado o prazo indicado, ser atualizada gerando-se nova certidão, o que vincula o prazo no rodapé do documento mormente à sua validade do que à sua automática inautenticidade após 90 dias.

- 6.2.1 De todo modo, considerando as assertivas da recorrente, a licitadora titular ainda no exercício de sua função no acompanhamento do certame, solicitou por iniciativa própria a emissão de nova certidão ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina, às 13:09 de 08/01/2026, com o objetivo de confirmar a regularidade jurídica da licitante, não constando na certidão atualizada ações falimentares em face da recorrida.
- 6.2.1.1 Para que se afaste qualquer argumentação futura de juntada ou substituição de documentos, vale esclarecer que tal providência, efetivada de ofício pela Administração, confirma de forma independente e oficial que a situação jurídica da recorrida permanece regular, demonstrando que a discussão acerca da “validade” formal do documento original não compromete o aspecto material da habilitação — isto é, a comprovação da inexistência de falência/recuperação judicial. A certidão emitida em 08/01/2026 ratifica integralmente o conteúdo da certidão apresentada pela licitante no momento oportuno, reforçando que não há qualquer indício de irregularidade, e que eventual debate sobre prazo/menção de validade configura mero aspecto formal, passível de confirmação e saneamento sem prejuízo à isonomia, à vinculação ao edital e à busca pela proposta mais vantajosa. Assim, a Licitadora titular do certame, valendo-se de sua discricionariedade na busca de sanar falhas formais, esclarecer dúvidas e confirmar informações já constantes do processo — preservando competitividade, julgamento objetivo e seleção da proposta mais vantajosa, princípios exigidos na Lei 13.303/2016, sem acrescentar documento essencial ausente, ao emitir nova certidão de falência e recuperação judicial da empresa declarada vencedora mesmo após ter considerado a anteriormente apresentada pela validade de 90 dias, resguardou-se ainda na prática do formalismo moderado, amplamente recomendada pelo TCU, especialmente no caso em que o ponto central do óbice recursal se constrói sob o ponto de vista meramente formal da validade do documento em oposição ao material, qual seja, a efetiva comprovação de regularidade da recorrida no propósito da exigência editalícia.
- 6.2.1.2 Reitera-se particularmente no caso a consideração pela validade do documento em questão em atenção ao prazo estipulado em seu rodapé.
- 6.2.2 Adicionalmente para a comprovação da qualificação econômico-financeira, a empresa apresenta patrimônio líquido de R\$ 14.845.295,30 em seu balanço patrimonial, que atende o item 8.5.3 do edital, estando, portanto, contempladas as exigências do edital para tal item.
- 6.3 No tocante a alegações que a recorrida possui certidão positiva de cumprimento de cotas de pessoas com deficiência (PCD), e certidão positiva de cumprimento de cotas de menor aprendiz, e que tais ocorrências são ilegais, a licitadora observa que tais fatos não são exigências de habilitação. A recorrente nesse ponto tenta converter obrigações da contratada (logo referentes à execução contratual, momento futuro, posterior à habilitação) em requisito eliminatório de habilitação. Tomar ação antecipadamente decidindo pela inabilitação/desclassificação da empresa vencedora, de forma diversa às previsões do Edital, não havendo critério de habilitação nesse sentido nele expressamente definido, confrontaria o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, que estabelece que tanto a Administração Pública quanto os licitantes devem seguir as regras definidas no instrumento convocatório. Desta feita, rejeita-se a pretensão de

inabilitação/desclassificação por esse fundamento na fase licitatória, sem prejuízo de fiscalização na execução contratual e exigência de conformidade nos termos contratuais aplicáveis.

- 6.3.1 Importa consignar, entretanto, sobre a tentativa da recorrente de sugerir inabilitação da recorrida em razão do descumprimento da cota de contratação de menores aprendizes, que, diferentemente da previsão contida nas obrigações da contratada sobre a observação da reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, não consta do edital qualquer exigência a respeito de tal observação para cota de contratação de menores aprendizes.
- 6.4 Quanto à alegação no recurso de descumprimento contumaz das obrigações trabalhistas (diversas condenações transitadas em julgado movidas por empregados e sindicatos), temos a inferir que notícias e recortes não substituem prova idônea no rito de habilitação quando a empresa apresenta certidões regulares. Para afastar habilitação por suposta inidoneidade/risco, seria necessário processo próprio, motivação robusta e contraditório — sendo insuficiente a apresentação de uma coletânea de notícias sobre a suposta idoneidade que não se verifica nas certidões apresentadas, pelas quais está previsto em edital que se faça pela Administração Pública as verificações pertinentes.
- 6.5 Por fim, em que pese tratar-se de alegações referentes a exigências vinculadas à proposta comercial da empresa, cuja celeuma analítica é própria da área operacional, consideramos relevante acrescentar ao posicionamento acima de tal área, que foi verificado que o enquadramento sindical decorre, como regra, de critério legal (atividade econômica preponderante), sendo inadequado converter debate sobre “CCT paradigma” em eliminatória automática, especialmente quando o edital admite aderência e quando a empresa demonstra base de cálculo e compromissos trabalhistas. Acórdão TCU 1097/2019-Plenário reforça esse entendimento e orienta ainda que não se deve impor, fora dos limites, a CCT como fator eliminatório, o que sustenta a preservação da proposta quando demonstrada aderência e exequibilidade. Eventuais complementações documentais que apenas esclareçam fatos preexistentes podem ser tratadas como diligência/saneamento, complementação de informações.
- 6.6 Durante o tratamento do recurso interposto para o certame em referência à luz das contrarrazões encaminhados por pela Recorrida, foi verificada a necessidade de complementação para saneamento da exigência sob o item 6.4.1.1.2 do edital, no qual fica estabelecida a exigência de cópia da carta ou registro sindical do sindicato a qual o licitante declara ser enquadrado, em razão do regramento do enquadramento sindical previsto na CLT ou por força de decisão judicial.
- 6.6.1 A Licitadora entende que o atendimento ao item anterior, a respeito da declaração informando o enquadramento sindical da empresa, a atividade econômica preponderante e a justificativa para adoção do instrumento coletivo do trabalho em que se baseia sua proposta, foi devidamente atendido informando-se nas contrarrazões a CCT que baseou a proposta da vencedora bem como o sindicato a que está vinculada, no seguinte trecho:

Brasília, março de 2026

*“Na formulação da proposta por esta **WYNTECH**, foram cumpridas todas as exigências constantes na Convenção Coletiva de Trabalho 2025/2026, promulgada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Processamento de Dados e Tecnologia da Informação do Distrito Federal – SINDPD/DF.”*

- 6.6.2 Para a garantia de atendimento da exigência posta no edital no item seguinte, a Licitadora, em 04/02/2026, promoveu diligência em face da Recorrida, solicitando a apresentação do documento nele referenciado, de forma a complementar a instrução do processo. Em 06/02/2026 a Wyntech atendeu ao solicitado, encaminhando os seguintes documentos: Declaração de enquadramento sindical emitida pela Wyntech; Registro sindical do sindicato representativo da categoria profissional, extraído do Cadastro Nacional de Entidades Sindicais – CNES (Ministério do Trabalho e Emprego); Declaração de abrangência sindical emitida pelo sindicato profissional – SINDPD-DF -, reconhecendo a representação dos empregados da licitante no Distrito Federal; Convenção Coletiva de Trabalho vigente, celebrada entre os sindicatos profissional e patronal e Comprovante de recolhimento do Benefício Social Familiar – BSF e Plano de Saúde, previsto na CCT vigente dos últimos 3 meses.
- 6.6.3 Importante salientar que a finalidade do item 6.4.1.1.2 do edital foi suprida com a indicação do sindicato e comprovação da exequibilidade da proposta com a verificação do atendimento aos pisos da CCT, que está devidamente registrada no MTE, sob nº DF000717/2025.
- 6.7 Assim, com base nos elementos apresentados, esta Licitadora decide pelo indeferimento dos recursos interpostos no enfrentamento do mérito, mantendo-se, portanto, habilitada a empresa **WYNTECH SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA., CNPJ 08.911.585/0001-03.**
- 6.8 Assim, visto que o valor a ser homologado é de R\$ 89.246.552,04 (Oitenta e Nove Milhões, Duzentos e Quarenta e Seis Mil, Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Quatro Centavos), e em cumprimento ao disposto no MN AD069, submetemos o presente julgamento a essa Gerência, para decisão final, devendo retornar os autos a esta Coordenação de Licitação para dar conhecimento do resultado deste julgamento de recurso às interessadas, bem como adotar os demais procedimentos legais, que forem necessários.

Brasília/DF, março de 2026.

JULIANA
PAULA SILVA
BASSOLI:2596
3518890

Assinado de forma
digital por JULIANA
PAULA SILVA
BASSOLI:25963518890
Dados: 2026.03.25
13:35:54 -03'00'

Juliana Bassoli
Licitadora
CN Contratações Administrativas

RT CECOT 0103/2026#PÚBLICO

Brasília, março de 2026

De acordo,



Assinado de forma digital
por FLAUBER ANDERSON
GOIS SILVA:65134087334
Dados: 2026.03.25
13:45:05 -03'00'

Flaubert Anderson Gois Silva
Coordenador
CN Contratações Administrativas

À

CECOT - CN Contratações -TI

1. Nos termos do relatório de análise de recurso administrativo, exarado no processo em referência, assinado pela licitadora Juliana Bassoli, decido pelo **não** acatamento do recurso interposto pela empresa **DIVIDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.** no enfrentamento do mérito, ratificando a decisão da Licitadora de **manter a habilitação da empresa WYNTECH SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.** no certame.
2. Para as providências subsequentes, observando-se o cumprimento das disposições legais e normativas aplicáveis.

Brasília, março de 2026.

FELIPE NERY

MELLO:00751832189

Assinado de forma digital por
FELIPE NERY MELLO:00751832189
Dados: 2026.03.25 13:57:41 -03'00'

Felipe Nery Mello
Gerente de Centralizadora
CN Contratações Administrativas